Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Ensino Superior · banca IBGP

# Legislação

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 30/10/2026.

**Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

# Legislação

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Lista oficial (ensino médio SEMED, Anexo IV retificado pelo Edital nº 27/2026): Lei Orgânica de Porto Velho; Lei Municipal nº 385/2010 (servidores); Leis nº 360/2009 e nº 391/2010 (plano de carreira da educação); Lei Brasileira de Inclusão; CF (Título I; arts. 5º a 13; arts. 29, 29-A, 30, 31, 37, 38 e 39); Lei nº 14.133/2021 (licitações); Lei nº 12.527/2011 (acesso à informação). Separe "lei seca" de explicação.

## 1. Constituição Federal: Administração Pública (art. 37)

### Contexto

O art. 37 da Constituição Federal é a "regra de ouro" de quem trabalha em prefeitura ou escola pública: define como a administração deve agir e como os servidores entram na carreira.

### Resumo básico

- **Princípios expressos (caput do art. 37): L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência (LIMPE).
- **Concurso público:** investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso (art. 37, II), salvo cargos em comissão (livre nomeação e exoneração).
- **Validade do concurso:** até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período (art. 37, III).
- **Greve do servidor:** direito exercido nos termos e limites definidos em lei específica (art. 37, VII).
- **Responsabilidade do Estado:** as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros; direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa (art. 37, §6º).

### Aprofundamento

- **Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público** são princípios da administração, mas não estão no caput do art. 37.
- **Acumulação de cargos (art. 37, XVI):** em regra proibida; exceções, havendo compatibilidade de horários: dois cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

- **Publicidade** dos atos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades (art. 37, §1º).
- Texto sujeito a emendas constitucionais: confira a redação vigente no site do Planalto antes de decorar.

## 2. Servidores públicos: estabilidade e regime

### Contexto

Mostra como o servidor ingressa, quando fica estável e como pode perder o cargo. Liga o texto constitucional ao Estatuto do município.

### Resumo básico

- **Estabilidade (art. 41 CF):** servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso se tornam estáveis após **3 anos de efetivo exercício**.
- Precisa de **avaliação especial de desempenho** por comissão para adquirir a estabilidade.
- **Perda do cargo do estável:** sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; avaliação periódica de desempenho (na forma da lei).
- **Cargo em comissão** não gera estabilidade.

### Aprofundamento

- O **estágio probatório** e seus prazos são regulados pelo estatuto de cada ente; no município vale o que o **Estatuto dos Servidores de Porto Velho** disser - **A CONFIRMAR NO EDITAL** (número da lei e artigos).
- Servidor não é "dono" do cargo: pode ser demitido por falta grave após processo administrativo disciplinar.

## 3. LDB - Lei nº 9.394/1996 (provável em Específicos)

### Contexto

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é a lei geral da educação brasileira. Para a SEMED, é matéria central: define níveis de ensino, carga horária e responsabilidades dos municípios.

### Resumo básico

- **Educação básica (art. 21):** educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. **Educação superior** é outra parte.
- **Municípios (art. 11, V):** atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
- **Ensino fundamental:** obrigatório, 9 anos, a partir dos 6 anos de idade (art. 32).

- **Carga horária mínima (art. 24, I):** 800 horas anuais, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar.
- **Frequência mínima (art. 24, VI):** 75% do total de horas letivas para aprovação.
- **Gestão democrática** do ensino público é princípio (art. 3º, VIII).

### Aprofundamento

- A LDB já foi alterada várias vezes (por exemplo, pela reforma do ensino médio); **sempre confira a redação atual** no site do Planalto.
- **Educação infantil (art. 29):** primeira etapa da educação básica; finalidade: desenvolvimento integral da criança até 5 anos.
- Leia os artigos 2º, 3º, 4º (direito à educação) e 11 (incumbências dos Municípios).

## 4. Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores de Porto Velho (Lei nº 385/2010)

### Contexto

Lei Orgânica é como a "constituição do município" (CF, art. 29). O Estatuto dos Servidores trata de direitos, deveres e punições dos servidores municipais.

> **Confirmado no Anexo IV (retificação nº 27/2026):** Lei Orgânica do Município de Porto Velho e Regime Jurídico dos Servidores (Lei Municipal nº 385/2010). Os **artigos** que cairão continuam A CONFIRMAR. Não decore artigos de memória: estude o texto oficial indicado no Anexo IV.

### Resumo básico

- **Lei Orgânica (art. 29 CF):** o município se rege por lei orgânica, votada em dois turnos com intervalo mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara.
- **Estatuto dos servidores:** normalmente trata de provimento, posse, exercício, vacância, direitos (férias, licenças), deveres, proibições e penalidades.
- **Como estudar:** baixe o texto oficial, faça um resumo de uma página por título e treine questões. Procure no Google: "Lei Orgânica de Porto Velho PDF" e "Estatuto dos Servidores de Porto Velho".

### Aprofundamento

- Com o texto em mãos, marque prazos (posse, exercício, estágio probatório), penalidades e causas de vacância.
- Diferencie **posse** (assume o cargo) de **exercício** (começa a trabalhar) e de **nomeação** (ato que provê o cargo).

## 5. Transparência, ética e improbidade

### Contexto

Três pilares do dia a dia do servidor: informar o cidadão (LAI), agir com ética e responder por abusos (improbidade).

### Resumo básico

- **Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção (art. 3º, I).
- **Prazo de resposta ao pedido de informação:** imediato, se possível; ou até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10 dias**, mediante justificativa (art. 11).
- **Improbidade (Lei 8.429/1992, com alterações da Lei 14.230/2021):** três grupos - enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) e violação a princípios da administração (art. 11).
- **Ética:** o servidor deve agir com honestidade, impessoalidade e respeito ao público.

### Aprofundamento

- Após a Lei 14.230/2021, a improbidade em regra exige **dolo** (intenção).
- O **Código de Ética** do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/1994) é referência; cada ente pode ter o seu. **A CONFIRMAR NO EDITAL** quais normas serão cobradas.

## 6. CF: princípios, direitos (arts. 5º a 13) e Municípios (arts. 29 a 31, 38 e 39)

### Contexto

O edital cobra partes da Constituição Federal que organizam o país, protegem direitos e explicam como o **município** funciona. É "lei seca": vale ler o texto, mas dá para dominar a lógica.

### Resumo básico

- **Fundamentos (art. 1º):** soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
- **Poderes (art. 2º):** Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
- **Objetivos (art. 3º):** sociedade livre, justa e solidária; desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e reduzir desigualdades; promover o bem de todos sem preconceitos.
- **Direitos sociais (art. 6º):** educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.
- **Município (art. 29):** rege-se por **lei orgânica**; o prefeito, o vice e os vereadores têm mandato de **4 anos**. **Competências (art. 30):** legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a

legislação, organizar serviços públicos locais e manter, com cooperação da União e do Estado, programas de **educação infantil e ensino fundamental**.
- **Fiscalização (art. 31):** a Câmara fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas (parecer prévio) e o Executivo mantém controle interno.

### Aprofundamento

- **Art. 5º:** igualdade de todos perante a lei; legalidade (ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei); presunção de inocência; devido processo legal, contraditório e ampla defesa; inviolabilidade do domicílio, salvo flagrante, desastre, socorro ou ordem judicial durante o dia.
- **Arts. 12 e 13:** definem brasileiros natos e naturalizados; o **português** é o idioma oficial da República.
- **Art. 29-A:** fixa limites para a despesa total do Poder Legislativo municipal, conforme a população do município.
- **Art. 38:** servidor eleito prefeito é afastado do cargo; eleito vereador acumula se houver compatibilidade de horários, senão se afasta.
- **Art. 39:** exige regime jurídico e planos de carreira para a administração direta, autarquias e fundações.
- Texto sujeito a emendas: confira a redação vigente no site do Planalto.

## 7. Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)

### Contexto

É a norma que diz **como o poder público compra e contrata**. Para quem trabalha em escola, aparece em compra de material, merenda e manutenção. A Lei nº 14.133/2021 substituiu a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (10.520/2002) e o RDC.

### Resumo básico

- **Modalidades (art. 28):** pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. **Convite e tomada de preços deixaram de existir.**
- **Pregão:** obrigatório para bens e serviços comuns (critério menor preço ou maior desconto).
- **Princípios (art. 5º):** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, planejamento, transparência, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, economicidade, entre outros.
- **Licitação é a regra.** As exceções são a **dispensa** (art. 75, competição possível mas dispensada por lei, como contratações de baixo valor) e a **inexigibilidade** (art. 74, competição inviável, como fornecedor exclusivo).
- **Publicidade:** os atos são divulgados no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**.

### Aprofundamento

- **Fases (art. 17):** preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Como regra, o **julgamento vem antes da habilitação**.
- O processo é conduzido pelo **agente de contratação**, com apoio de equipe; no pregão, o agente é chamado de **pregoeiro**.
- Os valores de dispensa por baixo valor são atualizados por decreto; confira o valor vigente em vez de decorar.
- A Lei também prevê **sanções** a fornecedores (advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade) e crimes em licitações, inseridos no Código Penal.

## 8. Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)

### Contexto

O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante igualdade de condições e inclusão. Na escola, mexe com **matrícula, acessibilidade e atendimento**: tema certo de quem atende o público.

### Resumo básico

- **Pessoa com deficiência (art. 2º):** quem tem impedimento de **longo prazo** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena na sociedade. A avaliação é **biopsicossocial**, feita por equipe multiprofissional.
- **Acessibilidade:** possibilidade de utilizar com segurança e autonomia espaços, serviços, informação e comunicação. **Desenho universal:** produtos e ambientes usáveis por todos.
- **Barreiras:** urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
- **Atendimento prioritário (art. 9º):** assegurado à pessoa com deficiência.
- **Educação (arts. 27 e 28):** sistema educacional **inclusivo** em todos os níveis; projeto pedagógico com atendimento educacional especializado; **profissional de apoio escolar** quando necessário. Nas escolas privadas é vedado cobrar valor adicional pela inclusão.

### Aprofundamento

- **Tecnologia assistiva:** recursos e serviços que ampliam a autonomia (cadeira de rodas, leitor de tela, prancha de comunicação).
- **Capacidade legal (art. 84):** a pessoa com deficiência tem capacidade legal em igualdade de condições com as demais; a curatela é medida excepcional e proporcional.
- **Discriminação (art. 88):** praticar, induzir ou incitar discriminação em razão da deficiência é crime (reclusão de 1 a 3 anos e multa).
- Recusar, cobrar valores adicionais ou suspender matrícula por motivo de deficiência também é conduta tipificada.

# 9. Plano de Carreira dos Profissionais da Educação (Leis municipais nº 360/2009 e nº 391/2010)

## Contexto

Mostra como funcionam **cargos, carreira e salário** dos profissionais da educação da rede municipal de Porto Velho. O edital cita as duas leis, mas **os artigos cobrados não estão na lista**: leia o texto oficial.

> **A CONFIRMAR NO EDITAL:** quais artigos serão cobrados. O resumo abaixo trata dos conceitos gerais de plano de carreira, não do texto da lei local.

## Resumo básico

- **Cargo:** conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em lei, com número certo de vagas e denominação própria.
- **Carreira:** o conjunto de classes ou níveis em que o servidor pode avançar ao longo da vida funcional.
- **Progressão:** avanço do servidor dentro da carreira, em regra por tempo de serviço e avaliação ou por titulação.
- **Vencimento:** valor base do cargo; **remuneração** é o vencimento mais as vantagens permanentes.
- Tratar pessoal da educação é tema de **lei municipal** (art. 39 da CF exige planos de carreira).

## Aprofundamento

- Como estudar: baixe as Leis nº 360/2009 e nº 391/2010 no site da Prefeitura ou da Câmara de Porto Velho, marque os conceitos (cargo, classe, nível, progressão, gratificações) e os cargos de apoio.
- Atenção às **atribuições** do cargo de Agente de Secretaria Escolar (Anexo II do edital): costumam virar questão de Específicos.

# Exercícios

**1.** Segundo o caput do art. 37 da Constituição Federal, NÃO é princípio expresso da administração pública:

A) Legalidade

B) Impessoalidade

C) Moralidade

D) Razoabilidade

E) Eficiência

**2.** A investidura em cargo público efetivo depende, em regra, de:

A) Indicação política

B) Aprovação prévia em concurso público

C) Livre nomeação pelo chefe do Executivo

D) Prova de títulos apenas

E) Contrato temporário

**3.** O prazo de validade do concurso público é de até:

A) 6 meses, sem prorrogação

B) 1 ano, prorrogável por 2 anos

C) 2 anos, prorrogável uma vez por igual período

D) 4 anos, improrrogável

E) 5 anos, prorrogável uma vez

**4.** Em regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, EXCETO, havendo compatibilidade de horários:

A) Dois cargos de chefia

B) Dois cargos de professor

C) Um cargo de professor e um de gerente

D) Três cargos técnicos

E) Dois cargos em comissão

**5.** Segundo o art. 37, §6º, da CF, quando um agente público, nessa qualidade, causa dano a terceiros:

A) Somente o agente responde

B) O Estado não responde, por ser entidade pública

C) A pessoa jurídica de direito público responde, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa

D) O terceiro deve processar diretamente o prefeito

E) A responsabilidade é sempre solidária entre todos os servidores

**6.** Segundo o art. 41 da CF, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após:

A) 1 ano de efetivo exercício

B) 2 anos de efetivo exercício

C) 3 anos de efetivo exercício

D) 5 anos de efetivo exercício

E) 10 anos de efetivo exercício

**7.** O ocupante exclusivamente de cargo em comissão:

A) Adquire estabilidade após 3 anos

B) Pode ser exonerado livremente (livre nomeação e exoneração)

C) Só perde o cargo por sentença judicial

D) Deve ter sido aprovado em concurso

E) Tem direito a estágio probatório de 5 anos

**8.** Segundo a LDB (Lei nº 9.394/1996), a educação básica compõe-se de:

A) Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior

B) Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

C) Educação infantil e ensino superior

D) Apenas ensino fundamental e médio

E) Educação de jovens e adultos apenas

**9.** Os Municípios incumbir-se-ão, prioritariamente, de oferecer, segundo a LDB:

A) Ensino superior

B) Educação infantil e ensino fundamental

C) Somente ensino médio

D) Pós-graduação

E) Ensino técnico de nível superior

**10.** A carga horária mínima anual do ensino fundamental, segundo o art. 24 da LDB, é de:

A) 400 horas em 100 dias

B) 600 horas em 150 dias

C) 800 horas em pelo menos 200 dias de trabalho escolar

D) 1.000 horas em 250 dias

E) 1.200 horas em 300 dias

**11.** Para aprovação, a LDB exige frequência mínima de:

A) 50%

B) 60%

C) 70%

D) 75%

E) 90%

**12.** A duração do ensino fundamental obrigatório, segundo a LDB, é de:

A) 5 anos

B) 8 anos

C) 9 anos, a partir dos 6 anos de idade

D) 12 anos

E) 3 anos

**13.** Segundo o art. 29 da Constituição Federal, o Município reger-se-á por:

A) Constituição Estadual

B) Lei Orgânica

C) Decreto do Prefeito

D) Resolução do Tribunal de Contas

E) Estatuto da Cidade

**14.** A aprovação da Lei Orgânica Municipal exige, na Câmara Municipal:

A) Maioria simples em turno único

B) Dois terços dos membros, em dois turnos

C) Três quintos em turno único

D) Unanimidade

E) Aprovação do Governador

**15.** Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a regra é:

A) O sigilo, sendo a publicidade exceção

B) A publicidade, sendo o sigilo exceção

C) Informações públicas dependem de pagamento

D) Somente servidores podem pedir informação

E) O pedido deve sempre ser justificado

**16.** Quando a informação não puder ser concedida de imediato, a LAI prevê prazo de resposta de até:

A) 5 dias

B) 10 dias

C) 20 dias, prorrogáveis por mais 10

D) 30 dias, improrrogáveis

E) 60 dias

**17.** A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) divide os atos de improbidade em:

A) Apenas atos de corrupção ativa

B) Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração

C) Crimes de responsabilidade e crimes comuns

D) Atos cíveis e trabalhistas

E) Apenas atos praticados por prefeitos

**18.** Segundo o art. 37 da Constituição Federal, o ingresso em cargo público efetivo depende, em regra, de:

A) indicação política

B) concurso público de provas ou de provas e títulos

C) sorteio

D) entrevista informal

E) tempo de serviço

**19.** Os princípios expressos da administração pública (art. 37, caput) são:

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

B) legalidade, pessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência

C) liberdade, igualdade e fraternidade

D) honestidade, lealdade e rapidez

E) legalidade, urgência e economia

**20.** O prazo de validade do concurso público é de até:

A) 6 meses, sem prorrogação

B) dois anos, prorrogável uma vez por igual período

C) cinco anos, sem prorrogação

D) um ano improrrogável

E) dez anos

**21.** Segundo a LDB, a educação básica compreende:

A) apenas ensino fundamental

B) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

C) ensino fundamental e superior

D) ensino médio e superior

E) educação infantil e superior

**22.** Na LDB, o ano letivo regular tem, no mínimo, ___ dias de efetivo trabalho escolar, e carga horária anual mínima de ___ horas no ensino fundamental:

A) 180; 600

B) 200; 800

C) 220; 1000

D) 150; 600

E) 200; 1200

**23.** A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelece que, em regra, a informação pública:

A) é sigilosa

B) é de acesso livre, sendo o sigilo a exceção

C) só pode ser pedida por advogados

D) exige justificativa do pedido

E) é cobrada por página

**24.** A acumulação remunerada de cargos públicos é, em regra:

A) livre

B) vedada, com exceções previstas na Constituição

C) obrigatória

D) permitida só para prefeitos

E) permitida para qualquer cargo desde que haja compatibilidade de horário

**25.** O princípio que exige que o ato administrativo seja divulgado, com transparência, é o da:

A) legalidade

B) impessoalidade

C) moralidade

D) publicidade

E) eficiência

**26.** O estágio probatório no serviço público dura:

A) 1 ano

B) 2 anos

C) 3 anos

D) 5 anos

E) 10 anos

**27.** A forma de provimento por concurso, em cargo efetivo, chama-se:

A) nomeação

B) demissão

C) exoneração

D) aposentadoria

E) cessão

**28.** O ensino fundamental, segundo a LDB, é obrigatório e tem duração de:

A) 5 anos

B) 7 anos

C) 9 anos

D) 12 anos

E) 4 anos

**29.** Cabe prioritariamente aos municípios, segundo a LDB:

A) ensino superior

B) educação infantil e ensino fundamental

C) apenas ensino médio

D) apenas educação a distância

E) universidades federais

**30.** A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) trata de:

A) direitos autorais

B) tratamento de dados pessoais

C) crimes tributários

D) direito do consumidor

E) licitações

**31.** Segundo o art. 2º da Constituição Federal, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si:

A) Executivo, Legislativo e Moderador

B) Legislativo, Executivo e Judiciário

C) Federal, Estadual e Municipal

D) Executivo, Judiciário e Ministério Público

E) Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas

**32.** No art. 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, EXCETO:

A) educação

B) moradia

C) transporte

D) previdência social

E) propriedade industrial

**33.** Segundo o art. 30 da Constituição, compete aos Municípios, entre outras atribuições:

A) legislar sobre direito penal

B) manter, com cooperação da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental

C) declarar guerra

D) organizar a política nacional de defesa

E) emitir moeda

**34.** Servidor público da administração direta eleito prefeito deverá:

A) acumular o cargo de servidor e o de prefeito

B) ser afastado do cargo, emprego ou função, optando pela sua remuneração

C) continuar trabalhando e receber as duas remunerações

D) renunciar ao concurso

E) ser demitido

**35.** Na Lei nº 14.133/2021, o pregão é a modalidade adequada para:

A) obras de grande vulto

B) bens e serviços comuns

C) alienação de bens

D) escolha de trabalho técnico ou artístico

E) serviços exclusivamente intelectuais

**36.** Deixaram de existir com a Lei nº 14.133/2021 as modalidades:

A) pregão e leilão

B) convite e tomada de preços

C) concorrência e concurso

D) diálogo competitivo e concurso

E) pregão e concorrência

**37.** A contratação direta por inexigibilidade de licitação acontece, em regra, quando:

A) o valor da compra é baixo

B) há inviabilidade de competição, como no caso de fornecedor exclusivo

C) o gestor prefere um fornecedor

D) não há tempo de organizar a licitação

E) o objeto é de qualquer natureza

**38.** Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a avaliação da deficiência, quando necessária, será:

A) feita por qualquer pessoa

B) biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar

C) apenas médica

D) apenas social

E) feita por declaração própria

**39.** Em relação a escolas privadas, a Lei Brasileira de Inclusão determina que é vedado:

A) aceitar matrícula de aluno com deficiência

B) cobrar valores adicionais nas mensalidades e matrículas para a inclusão

C) oferecer atendimento educacional especializado

D) adaptar o currículo

E) contratar profissional de apoio

**40.** "Barreira atitudinal" é aquela que se refere a:

A) obstáculos em calçadas

B) comportamentos e atitudes que impedem ou prejudicam a participação da pessoa com deficiência

C) obstáculos em prédios

D) dificuldades com aplicativos

E) dificuldades no transporte

**41.** Em um plano de carreira, "progressão" significa:

A) demissão do servidor

B) avanço do servidor dentro da carreira, de acordo com os critérios da lei

C) mudança de município

D) redução salarial

E) perda do cargo

**42.** A diferença entre vencimento e remuneração, em regra, é que:

A) são sinônimos exatos

B) remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes

C) vencimento inclui qualquer indenização

D) remuneração é sempre menor

E) vencimento é pago só em dezembro

# Gabarito comentado - Legislação

**1 - D.** Os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Razoabilidade é princípio implícito.

**A:** É princípio expresso no caput do art. 37 (a administração só faz o que a lei permite).

**B:** É princípio expresso no caput do art. 37 (tratamento igual, sem favorecimentos).

**C:** É princípio expresso no caput do art. 37 (conduta ética e honesta).

**D (certa):** Correta: razoabilidade é princípio reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, mas não está escrito no caput do art. 37. Os expressos são L-I-M-P-E.

**E:** É princípio expresso no caput do art. 37, incluído pela EC 19/1998 (a letra E de LIMPE).

**2 - B.** Art. 37, II: investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**A:** Indicação política só vale para cargo em comissão, que é de livre nomeação. Cargo efetivo exige concurso.

**B (certa):** Correta: art. 37, II: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

**C:** Livre nomeação é regra do cargo em comissão. Para cargo efetivo não vale.

**D:** A Constituição fala em concurso "de provas ou de provas e títulos". Só títulos, sem provas, não é suficiente.

**E:** Contratação temporária é exceção para necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), não forma de entrar em cargo efetivo.

**3 - C.** Art. 37, III: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

**A:** O prazo não é de 6 meses. O art. 37, III, fixa até 2 anos, e permite uma prorrogação.

**B:** Inverte os prazos: a validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período, não por prazo maior.

**C (certa):** Correta: art. 37, III: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

**D:** 4 anos seria o total máximo (2 + 2), mas o concurso pode ser prorrogado, então não é "improrrogável", e a validade inicial é de até 2 anos.

**E:** Não existe validade inicial de 5 anos na Constituição.

**4 - B.** Art. 37, XVI, a: dois cargos de professor. Também: um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais de saúde.

**A:** Cargos de chefia não estão entre as exceções do art. 37, XVI.

**B (certa):** Correta: art. 37, XVI, a: dois cargos de professor, havendo compatibilidade de horários.

**C:** A exceção é professor com outro cargo técnico ou científico, não com cargo de gerente.

**D:** Três cargos nunca é permitido: as exceções são sempre de dois cargos.

**E:** Dois cargos em comissão não estão entre as exceções do art. 37, XVI.

**5 - C.** Responsabilidade objetiva do Estado, com ação de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

**A:** Isso desconsidera a responsabilidade do Estado. O art. 37, §6º, diz que a pessoa jurídica responde, e depois pode cobrar do agente.

**B:** Errada: o Estado responde, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

**C (certa):** Correta: o Estado responde (responsabilidade objetiva) e tem direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa.

**D:** A vítima aciona a pessoa jurídica de direito público (o ente), não o prefeito diretamente.

**E:** Não é "sempre solidária entre todos os servidores": o regresso é contra o responsável, em caso de dolo ou culpa.

**6 - C.** Art. 41: três anos de efetivo exercício, com avaliação especial de desempenho.

**A:** 1 ano não é o prazo constitucional de estabilidade.

**B:** 2 anos era o prazo antes da EC 19/1998. Hoje são 3 anos.

**C (certa):** Correta: art. 41: três anos de efetivo exercício, com avaliação especial de desempenho.

**D:** 5 anos não é a regra atual (aparece em regra transitória do ADCT para servidores em exercício em 1988).

**E:** 10 anos não é prazo de estabilidade na Constituição.

**7 - B.** Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração e não gera estabilidade.

**A:** Cargo em comissão não gera estabilidade, pois ela é só para cargos efetivos providos por concurso.

**B (certa):** Correta: cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração.

**C:** Isso vale para o estável (perda do cargo por sentença, processo ou avaliação). O ocupante de cargo em comissão pode ser exonerado livremente.

**D:** Concurso é para cargo efetivo; cargo em comissão dispensa concurso.

**E:** Estágio probatório é do cargo efetivo; não é direito de quem ocupa só cargo em comissão.

**8 - B.** Art. 21: a educação escolar compõe-se de educação básica (infantil, fundamental e médio) e educação superior.

**A:** Educação superior não faz parte da educação básica: ela é a outra parte da educação escolar (art. 21).

**B (certa):** Correta: art. 21, I: a educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.

**C:** Mistura etapas: o ensino superior não é básico, e faltam fundamental e médio.

**D:** Está incompleta: a educação infantil também compõe a educação básica.

**E:** EJA é uma modalidade de ensino, não define sozinha a composição da educação básica.

**9 - B.** Art. 11, V: os Municípios oferecerão educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental.

**A:** Ensino superior é de responsabilidade principal da União e dos Estados, não prioridade do Município.

**B (certa):** Correta: art. 11, V: o Município oferece educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental.

**C:** Ensino médio é prioridade dos Estados (art. 10, VI), não dos Municípios.

**D:** Pós-graduação é nível superior, que não é a prioridade do Município.

**E:** Ensino técnico de nível superior não é prioridade do Município.

**10 - C.** Art. 24, I: mínimo de oitocentas horas distribuídas por, no mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho escolar.

**A:** 400 horas em 100 dias é metade do mínimo da LDB.

**B:** 600 horas em 150 dias está abaixo do mínimo.

**C (certa):** Correta: art. 24, I: carga mínima de 800 horas distribuídas por, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar.

**D:** 1.000 horas não é o mínimo do fundamental (o mínimo é 800 horas em 200 dias).

**E:** 1.200 horas em 300 dias é inviável e não é o mínimo previsto na LDB.

**11 - D.** Art. 24, VI: frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação.

**A:** 50% está abaixo do exigido; a LDB pede 75%.

**B:** 60% está abaixo do exigido; a LDB pede 75%.

**C:** 70% está abaixo do exigido; a LDB pede 75%.

**D (certa):** Correta: art. 24, VI: frequência mínima de 75% do total de horas letivas.

**E:** 90% é mais do que a LDB exige; o mínimo é 75%.

**12 - C.** Art. 32: ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade.

**A:** O ensino fundamental não tem duração de 5 anos (5 anos são os anos iniciais, uma parte).

**B:** 8 anos era a duração antes da Lei 11.274/2006, que ampliou para 9.

**C (certa):** Correta: art. 32: ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, a partir dos 6 anos de idade.

**D:** 12 anos não é a duração do ensino fundamental (somaria fundamental e médio, mais de 12 com a infantil).

**E:** 3 anos é a duração mínima do ensino médio, não do fundamental.

**13 - B.** O Município se rege por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara.

**A:** A Constituição Estadual rege o Estado. O Município tem lei própria.

**B (certa):** Correta: art. 29 da CF: o Município reger-se-á por lei orgânica.

**C:** Decreto é ato do chefe do Executivo e não é a norma básica do Município.

**D:** Resolução do Tribunal de Contas trata de assuntos de controle externo, não organiza o Município.

**E:** O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) trata de política urbana, não organiza o Município.

**14 - B.** CF, art. 29, caput: dois turnos, intervalo mínimo de dez dias, aprovação de 2/3 dos membros da Câmara.

**A:** Maioria simples em turno único é insuficiente: a CF exige dois turnos e quórum qualificado.

**B (certa):** Correta: art. 29: dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias, e aprovação por dois terços dos membros da Câmara.

**C:** Turno único não basta; a CF exige dois turnos.

**D:** Não se exige unanimidade, mas dois terços dos vereadores.

**E:** A Lei Orgânica é do Município e não precisa de aprovação do Governador.

**15 - B.** Art. 3º, I: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

**A:** É o contrário: a LAI estabelece a publicidade como regra e o sigilo como exceção.

**B (certa):** Correta: art. 3º, I: publicidade como preceito geral, sigilo como exceção.

**C:** O acesso a informações públicas é gratuito (só pode haver cobrança do custo de reprodução, quando for o caso).

**D:** Qualquer pessoa pode pedir informação, sem ser servidor.

**E:** A LAI proíbe exigir motivo no pedido de acesso (art. 10, §3º).

**16 - C.** Art. 11, §§ 1º e 2º: até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mediante justificativa expressa.

**A:** 5 dias não é o prazo da LAI.

**B:** 10 dias não é o prazo inicial; a LAI fixa 20 dias.

**C (certa):** Correta: art. 11: até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa.

**D:** A LAI prevê prorrogação (20 + 10 dias), e não 30 dias improrrogáveis.

**E:** 60 dias é muito acima do prazo máximo da LAI (20 + 10).

**17 - B.** Arts. 9º, 10 e 11: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública.

**A:** A Lei 8.429/1992 não se limita à corrupção ativa; ela traz três grupos de atos.

**B (certa):** Correta: arts. 9º (enriquecimento ilícito), 10 (dano ao erário) e 11 (violação a princípios).

**C:** Crimes de responsabilidade e crimes comuns têm outras leis; a improbidade tem natureza civil e administrativa.

**D:** A divisão é entre enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios, não "cíveis e trabalhistas".

**E:** A lei alcança agentes públicos em geral, não só prefeitos.

**18 - B.** Art. 37, II: aprovação prévia em concurso público.

**A:** A indicação serve só para cargos em comissão.

**B (certa):** Correta: art. 37, II, CF/88.

**C:** Não é critério constitucional.

**D:** Não substitui o concurso.

**E:** Não substitui o concurso.

**19 - A.** LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.

**A (certa):** Correta: LIMPE.

**B:** Pessoalidade e sigilo contrariam os princípios.

**C:** Isso é lema de outra origem.

**D:** Não são os princípios expressos.

**E:** Urgência e economia não constam.

**20 - B.** Art. 37, III, CF: até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

**A:** Muito curto.

**B (certa):** Correta: art. 37, III.

**C:** Mais que o permitido.

**D:** Admite prorrogação.

**E:** Excessivo.

**21 - B.** Art. 21: educação básica = infantil, fundamental e médio.

**A:** Incompleto.

**B (certa):** Correta: art. 21 da LDB.

**C:** Superior não é educação básica.

**D:** Superior não é educação básica.

**E:** Falta o fundamental e médio; superior não é básica.

**22 - B.** Art. 24: 800 horas distribuídas por, no mínimo, 200 dias letivos.

**A:** Valores abaixo do exigido.

**B (certa):** Correta: 200 dias e 800 horas.

**C:** Acima do exigido.

**D:** Abaixo do exigido.

**E:** A carga mínima é 800 h.

**23 - B.** Publicidade é a regra; sigilo, a exceção. O pedido não precisa de motivo (art. 10, § 3º).

**A:** Inverte a regra.

**B (certa):** Correta: a publicidade é preceito geral.

**C:** Qualquer pessoa pode pedir.

**D:** É vedado exigir motivos.

**E:** Em regra o serviço é gratuito, salvo custo de reprodução.

**24 - B.** Art. 37, XVI: regra de vedação; exceções como dois cargos de professor, entre outros, com compatibilidade de horários.

**A:** Não é livre.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é obrigatória.

**D:** Não se restringe a prefeitos.

**E:** A compatibilidade é requisito das exceções, não torna qualquer acúmulo lícito.

**25 - D.** Publicidade: transparência e divulgação dos atos.

**A:** Fazer só o que a lei permite.

**B:** Tratar todos sem favorecimento.

**C:** Agir com ética e boa-fé.

**D (certa):** Correta.

**E:** Bom resultado com menos custo.

**26 - C.** Art. 41 da CF, na redação da EC 19/1998: 3 anos para estabilidade (conferir regra local).

**A:** Prazo antigo, anterior à emenda.

**B:** Prazo antigo, anterior à emenda.

**C (certa):** Correta pela CF atual.

**D:** Não é o prazo.

**E:** Não é o prazo.

**27 - A.** A nomeação é a forma originária de provimento.

**A (certa):** Correta.

**B:** Demissão é punição.

**C:** Exoneração é o desligamento.

**D:** É a inatividade.

**E:** É a cessão temporária.

**28 - C.** Art. 32: nove anos, a partir dos 6 anos.

**A:** Não confere.

**B:** Não confere.

**C (certa):** Correta.

**D:** Não corresponde ao ensino fundamental.

**E:** Não confere.

**29 - B.** Art. 11, V: ensino fundamental e educação infantil têm prioridade para os municípios.

**A:** É função de União e, quando for o caso, estados.

**B (certa):** Correta.

**C:** O ensino médio é prioridade dos estados.

**D:** Não é restrição.

**E:** São federais.

**30 - B.** A LGPD regula o tratamento de dados pessoais.

**A:** Outra lei.

**B (certa):** Correta.

**C:** Outra lei.

**D:** Outra lei.

**E:** Outra lei.

**31 - B.** Art. 2º: Legislativo, Executivo e Judiciário.

**A:** O Poder Moderador existiu no Império, não na CF/88.

**B (certa):** Correta: art. 2º da CF/88.

**C:** São esferas da federação, não Poderes.

**D:** O Ministério Público não é um dos três Poderes.

**E:** O Tribunal de Contas auxilia o Legislativo, não é um Poder.

**32 - E.** Propriedade industrial é direito individual (art. 5º, XXIX), não direito social do art. 6º.

**A:** Educação está no art. 6º.

**B:** Moradia está no art. 6º.

**C:** Transporte está no art. 6º.

**D:** Previdência social está no art. 6º.

**E (certa):** Correta: é direito individual do art. 5º, não direito social.

**33 - B.** Art. 30, VI.

**A:** Direito penal é de competência privativa da União.

**B (certa):** Correta: art. 30, VI.

**C:** É competência da União.

**D:** É competência da União.

**E:** É competência da União.

**34 - B.** Art. 38, II: afasta-se do cargo e pode optar pela remuneração.

**A:** Só o vereador pode acumular, havendo compatibilidade de horários.

**B (certa):** Correta: art. 38, II.

**C:** Não recebe as duas remunerações.

**D:** Não precisa renunciar ao concurso.

**E:** Não há demissão automática.

**35 - B.** Art. 6º, XLI: pregão para aquisição de bens e serviços comuns.

**A:** Obras geralmente seguem concorrência.

**B (certa):** Correta.

**C:** Alienação de bens pode ser leilão.

**D:** Isso é concurso.

**E:** Serviços intelectuais não são "comuns".

**36 - B.** A nova lei não prevê convite nem tomada de preços.

**A:** Continuam existindo.

**B (certa):** Correta.

**C:** Continuam existindo.

**D:** O diálogo competitivo é novidade da lei.

**E:** Continuam existindo.

**37 - B.** Art. 74: inexigibilidade decorre da inviabilidade de competição.

**A:** Isso é hipótese de dispensa por valor (art. 75).

**B (certa):** Correta.

**C:** Preferência pessoal fere a impessoalidade.

**D:** Pressa não justifica sem a hipótese legal.

**E:** Não vale para qualquer objeto.

**38 - B.** Art. 2º, § 1º: avaliação biopsicossocial.

**A:** Exige equipe técnica.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é só médica.

**D:** Não é só social.

**E:** Não basta a declaração.

**39 - B.** Art. 28, § 1º: é proibida a cobrança de valores adicionais.

**A:** Recusar matrícula é discriminação.

**B (certa):** Correta.

**C:** O atendimento é um dever.

**D:** Adaptações são previstas.

**E:** O profissional de apoio é previsto.

**40 - B.** Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos discriminatórios.

**A:** Isso é urbanística.

**B (certa):** Correta.

**C:** Isso é arquitetônica.

**D:** Isso é tecnológica.

**E:** Isso é barreira nos transportes.

**41 - B.** Progressão é o avanço na carreira por critérios legais (tempo, avaliação, titulação).

**A:** Demissão é desligamento.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não tem relação.

**D:** Progressão não reduz salário.

**E:** Perda do cargo é outro tema.

**42 - B.** Remuneração = vencimento + vantagens permanentes (conceito geral).

**A:** Não são sinônimos.

**B (certa):** Correta.

**C:** Indenizações em regra não integram o vencimento.

**D:** Remuneração é igual ou maior.

**E:** Não há essa regra.